

## Nr. 38 Aussprache zwischen Reichsminister Seldte und Reichsorganisationsleiter Ley vom 5. März 1936

R 3901/20644, Bl. 106–113 Besprechungsvermerk des StS Krohn<sup>1</sup>

Anwesend: RM Seldte, ROL Ley; StS Krohn, MD Engel, MR Wende; Hauptdienstleiter Schmeer, Adjutant Marrenbach.

Beginn:

Beginn:

### [PLÄNE LEYS ZUM UMBAU DER SOZIALVERSICHERUNG IN EINE ALLGEMEINE „SOZIAL-VERPFLICHTUNG“, ZUR REGELUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES UND ZUR SIEDLUNGSFRAGE]

Die Besprechung war veranlaßt durch den Bericht des Reichsarbeitsministers an den Führer und Reichskanzler vom 10. Dezember 1935<sup>2</sup> über die Rede des Staatsrats Dr. Ley am 4. Dezember 1935 und das Schreiben des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei vom 24. Dezember 1935 – Rk. 11009 –<sup>3</sup>.

#### 1. Sozialversicherung und Arbeitslosenversicherung

Der Herr Minister [Seldte] hielt Herrn Staatsrat Dr. Ley seine in dem Bericht an den Führer und Reichskanzler niedergelegten Bedenken gegen den Inhalt seiner Rede über die Sozialversicherung vor.

Dr. Ley machte etwa folgende Ausführungen:

Zwei Fragen führten zu wiederholten Klagen innerhalb der Arbeiterschaft: das *eine* sei die Regelung des Akkordlohnes, das *zweite* seien die sozialen Versicherungen. Die soziale Versicherung werde als Last empfunden. Man klage über die vielen Abzüge. Die Arbeiterschaft habe das Gefühl, hier müßten ganz neue Wege gegangen werden. Das Volk empfinde richtig. Er glaube nicht, daß die Sozialversicherung saniert sei. In Krisenzeiten würden die alten Erscheinungen wieder da sein. Er halte den jetzigen Aufbau der Sozialversicherung für falsch. Er habe vor etwa ¼ Jahr dem Führer seine Gedanken vorgetragen<sup>4</sup>. Der Führer habe ihm erklärt, seine Gedanken seien richtig, es gäbe keinen anderen Weg, und habe ihn beauftragt, seine Gedanken in eine klare Form zu bringen. Er, Dr. Ley, habe den Hauptamtsleiter Dr. Pohl in dem Wissenschaftlichen Institut der Arbeitsfront damit beauftragt, die Vorarbeiten zu machen<sup>5</sup>. Es werde eine Arbeit von etwa einem Jahre sein.

Seine Gedanken seien folgende:

<sup>1</sup> Datiert vom 9. 4. 1936. Kürzere Parallelaufzeichnung des MD Engel in: R 3901/20644, Bl. 114f.; dort auch die Teilnehmerliste. Zum Kontext der Unterredung vgl. TEPPE, Sozialpolitik, S. 239f.; SMELSER, Ley, S. 245f.; SCHNEIDER, Unterm Hakenkreuz, S. 424f.

<sup>2</sup> ARH II/2, Nr. 276.

<sup>3</sup> Ebd. Anm. 10.

<sup>4</sup> Zu diesem Vortrag, der wohl vor Dez. 1935 stattfand, nichts ermittelt. Vgl. ebd. Anm. 3.

<sup>5</sup> Dr. Wolfgang Pohl war im Juli 1933 vom RWiM ins RAM gewechselt und dort als MR, dann Mögt, zuständig für Arbeitsrecht und Lohnpolitik. Im Juli 1935 war er ins RWiM zurückgekehrt und leitete nun dort als MD die Abt. IV: Energiewirtschaft, Wirtschaftsorganisation und wirtschaftl.-techn. Fragen. Gleichzeitig stand er als DAF-Hauptamtsleiter auch deren Arbeitswissenschaftlichem Institut (AWI) vor. Ley hatte ihm den erwähnten Auftrag am 25. 9. 1935 erteilt; s. TEPPE, Sozialpolitik, S. 238 Anm. 215.

Nicht Versicherung, sondern Sicherung des einzelnen durch die Gemeinschaft. Jeder Deutsche solle sichergestellt werden; er solle eine annehmbare Rente bekommen; er müsse bei Invalidität, im Alter und bei Krankheit versorgt werden.

Die Krankenversicherung müsse nicht nur Krankheiten verhüten, sondern die Gesundheit im Volke heben. Dazu seien Reihenuntersuchungen nötig. Berufskrankheiten müßten betreut werden. Außerdem spiele das Siedlungsprogramm hinein. Wenn man das Geld, das jetzt für die Krankenversicherung ausgegeben werde, für eine Gesundheitsführung ausgabe, würde man mehr erreichen. Auch für die Invalidität und für das Alter sei nicht eine Versicherung das Ziel, sondern eine allgemeine Versorgung. Alle Volksgenossen müßten Beiträge zahlen. Die Versorgung müßte aber auch allen zugute kommen, und zwar mit einem Einheitssätze für alle. Die Bedürftigkeit müsse dabei natürlich geprüft werden. Immerhin dürfe die Versorgung nicht den Charakter einer Armenversorgung haben.

Er sei überzeugt, daß man dann den Beitrag auf den fünften Teil des bisherigen herabsetzen könne. Arbeiter bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze würde man dabei sogar vom Beitrag befreien können. Der Beitrag habe dann überhaupt den Charakter einer neuen Einkommensteuer.

Die Versorgung gegen den Unfall müsse eine Aufgabe der Unternehmerschaft bleiben.

Eine Verbindung zur Einrichtung „Kraft durch Freude“ müsse durch gemeinsame Ausnutzung der Erholungsstätten erfolgen. Der gesamte Verwaltungsapparat könne vereinfacht werden.

Der Neuaufbau dieser Versorgung müsse ergänzt werden durch ein Gesetz, in dem das Recht auf Arbeit festgelegt werde. Das Gesetz brauche nur zwei Vorschriften zu haben:

#### „§ 1

Jeder Deutsche hat das Recht auf Arbeit.

#### § 2

Wem eine Arbeit nicht zugewiesen werden kann, dem muß der niedrigste Tariflohn seines Wohnsitzes gezahlt werden.“

Herr Staatsrat Dr. Ley wurde von Herrn Minister und von mir mit sehr ernsten Worten darauf hingewiesen, daß er durch seine Äußerungen über die angeblich vor dem Zusammenbruch stehende Sozialversicherung eine gefährliche Unruhe in die Arbeiterschaft bringen müsse. Vor zwei Jahren hätten Regierung und Partei der Arbeiterschaft gegenüber betont, daß auf Grund des Eingreifens der Regierung Adolf Hitlers die Sozialversicherung gerettet sei<sup>6</sup>. Jetzt verkünde Dr. Ley, sie sei pleite. Was solle der Arbeiter glauben?

Dr. Ley wußte darauf nichts zu erwidern.

Zu den sachlichen Ausführungen des Dr. Ley machten der Herr Minister und ich keine Bemerkungen<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Infolge des Gesetzes zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Invaliden-, der Angestellten- und der knappschaftlichen Versicherung vom 7. 12. 1933 (RGBl. I S. 1039), des sog. „Sanierungsgesetzes“; s. ARH I/2, Nr. 258 P. 8. Vgl. auch ARH II/2, Nr. 276 Anm. 5.

<sup>7</sup> Stattdessen gab Krohn am 8. 5. 1936 eine Denkschrift des RAM zur Realisierbarkeit der Vorstellungen Leys in Auftrag, die diesem am 12. Juni u. d. T. „Sozialversicherung und Staatsbürgerversorgung“ zugeleitet wurde; R 3901/20644, Bl. 117, 126–131. In ihr wurden die Leyschen Ideen schonungslos zerpfückt. Den Berechnungen des RAM zufolge erforderte eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge um 4,5 Prozentpunkte (also auf ein Fünftel der bisherigen Abzüge, wie es Ley vorschwebte) Mehraufwendungen von 1,5 Mrd. RM, eine Senkung um nur 2 Prozentpunkte von 540 Mio RM. Sollten auch nur 540 Mio RM zusätzlich auf alle Steuerpflichtigen umgelegt werden, so bedeutete dies eine Erhöhung der Einkommensteuer um 60% und eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von 50 auf bis zu 80%. Die Entlastung für den Arbeiter und den Angestellten bleibe dagegen mit 2 bzw. 3 RM je Monat minimal. Auch die Abhängigmachung einer Versorgung von der „Bedürftigkeit“ des Antragstellers, also der Übergang auf die Praxis der Wohlfahrtsämter bei der Bewilligung von Fürsorgeunterstützung, lehnte der RAM ab: „Mithin müßte der deutsche Arbeiter [...] notwendig unter dem Eindruck stehen, daß er wieder der Armenpflege überantwortet sei, die vor der Einführung der Sozialversicherung das Schicksal des nicht mehr erwerbsfähigen Arbeiters gewesen ist“, und „mit Enttäuschung feststellen, daß sich jahrzehntelange angestrenzte Arbeit für die Altersversorgung in keiner Weise auswirkt und er [...] in dem Augenblick, in dem er seine Arbeitsfähigkeit verliert, dem Taugenichts gleichgestellt wird, der sein Leben mit Nichtstun verbracht oder durch irgend einen lichtscheuen Erwerb gefristet hat. [...] Beantragt der Arbeiter eine Rente aus der Sozialversicherung,

## 2. Arbeitsverhältnis

Ich brachte die Sprache auf die Vorbereitung des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis<sup>8</sup> und die Meinungsverschiedenheiten über die Rechtsnatur des Arbeitsverhältnisses. Staatsrat Dr. Ley äußerte sich über die Siebertschen Gedanken etwa wie folgt: *Sieberts* Buch sei sehr ordentlich<sup>9</sup>. Man dürfe das Arbeitsverhältnis aber nicht so „verschwommen“ regeln wie Siebert; „Gemeinschaft ist Kappes“. Staatsrat Dr. Ley machte dann seine schon aus der Presse bekannten Ausführungen über die drei Arten des Arbeitsverhältnisses:

– a)

Sklavenverhältnis;

– b)

Behandlung der Arbeiter als Ware;

– c)

richtig sei es, das Arbeitsverhältnis nach dem Vorbilde des militärischen Verhältnisses zu regeln, wie das Verhältnis des Soldaten zu seinen Offizieren.

3. Staatsrat Dr. Ley machte Ausführungen zur Frage des Leistungslohnes. Er lasse feststellen, wieviele Arbeitnehmer überhaupt nach dem Akkordlohnsystem entlohnt würden. Es sei nicht richtig, wenn fast alle Löhne Akkordlöhne seien. Akkordlohn sei ein Mittel zur Durchbrechung des Tariflohnes<sup>10</sup>. Darum bitte Staatsrat Dr. Ley um Erwägung über folgende Neuregelung:

Die Akkordlohnsätze müßten durch eine objektive Stelle festgelegt werden. Als Vorbild könnten die Verrechnungsstellen für die Heimarbeit<sup>11</sup> dienen. Bei der Arbeitsfront könnten Ingenieurbüros „nach Art der Dampfkesselüberwachung“ eingerichtet werden, welche die Akkordlohnsätze festsetzen würden<sup>12</sup>.

4. Staatsrat Dr. Ley kam auch auf die Siedlungsfrage zu sprechen<sup>13</sup> und führte dazu folgendes aus: Er habe dem Führer bei drei Empfängen seine Gedanken vorgetragen. Die Einrichtung „Kraft durch Freude“ halte den Verbrauch der Arbeiterschaft von Dingen fern, die wir nicht besitzen. Dasselbe werde die Siedlung tun, wenn die Sparkraft der Arbeiterschaft dafür eingesetzt werde. *Selzner*<sup>14</sup> habe ihm dafür Vorschläge gemacht, und der Führer wolle den Plan in zwei bis drei Jahren in Angriff nehmen. Er habe auch schon mit dem Reichsarbeitsführer *Hierl* und mit dem Reichsminister *Kerrl* darüber gesprochen. Das private Kapital müsse für die Siedlung interessiert werden, denn staatliche

---

so braucht er nicht nachzuweisen, daß er bedürftig ist, er bittet nicht um Almosen, sondern er verlangt sein Recht, das in der Gegenleistung für seine Beiträge besteht.“ Gerade die Beseitigung eines einklagbaren Rechtsanspruchs aber hatte Ley im Auge gehabt. – Ley ließ die Denkschrift unbeantwortet. Eine Mitteilung aus dem Braunen Haus an das RAM vom 25. 5. 1936 hatte jedoch schon klargestellt, daß weder der StDf hinter seinen Plänen stand noch auch Hitler zugestimmt hatte; R 3901/20644, Bl. 119f. 1937 wurden die Verhandlungen unter Beteiligung Krohns und Leys fortgesetzt, ohne daß es zu einer Annäherung der Standpunkte kam; ebd. Bl. 175–177, 216–221; s. Folgeband, Dok. vom 21. 1. 1937. 1939 tauchten die Ideen Leys wieder im Entwurf eines „Dt. Volksschutzes“ auf, nach Kriegsbeginn dann in erweiterter Form als Projekt eines „Versorgungswerks des Dt. Volkes“; hierzu s. TEPPE, Sozialpolitik, S. 240–248; SMELSER, Ley, S. 269–279.

<sup>8</sup> Dok. Nr. 7 Anm. 11. Zur Auffassung Leys hierzu s. SMELSER, Ley, S. 181ff.

<sup>9</sup> Wolfgang SIEBERT, Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit, 1935. Das Arbeitsverhältnis war dort definiert als „personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis“, dessen Grundlage entspr. der NS-Arbeitsverfassung die gemeinschaftsbildende Kraft des „gemeinsamen Persönlichkeitseinsatzes“ in der „Betriebsgemeinschaft“ bilde. – Siebert war seit 1935 ao. Prof. an der Univ. Kiel. 1938 wurde er Ordinarius und Dir. des Inst. für Arbeitsrecht an der Univ. Berlin.

<sup>10</sup> Akkordlöhne wurden häufig nur gewährt, um den staatl. verordneten Lohnstopp zu umgehen und dem Betrieb die begehrten Facharbeiter zu erhalten. Für die Überwachung des Lohnniveaus waren die Treuhänder der Arbeit zuständig, deren Bemühungen aber gerade DAF-Funktionäre immer wieder konterkarierten; s. die Hinweise bei SMELSER, Ley, S. 185ff.

<sup>11</sup> Errichtet aufgr. des Gesetzes über die Heimarbeit vom 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 214); s. ARH I/2, Nr. 321 P. 13.

<sup>12</sup> Der RAM ging auf den Vorschlag nicht ein, weil dies den offenen Einbruch der DAF in die Führung der Lohnpolitik bedeuten hätte, welche das RAM nur mit Mühe behauptete; vgl. Dok. Nrr. 141 und 145.

<sup>13</sup> Zum Führungsanspruch der DAF auch auf diesem Sektor s. HARLANDER, Heimstätte, S. 66ff.; SMELSER, Ley, S. 168f., 199–201.

<sup>14</sup> Claus Selzner, Leiter des Organisationsamtes und des Arbeitsgebietes „Sicherung des sozialen Friedens“ im Zentralbüro der DAF.

Mittel würden wir nicht mehr haben<sup>15</sup>. Das Aufbringen der Restbausumme mache Schwierigkeiten. Sie solle darum erarbeitet werden. Sein Ziel sei es, die hypothekarische Belastung bis zu 100 v. H. zuzulassen. Der Siedler brauche kein Eigenkapital mehr aufzubringen, werde aber doch Eigentümer. Das solle durch eine Zusammenarbeit von Arbeitsfront und Arbeitsdienst ermöglicht werden. Die Arbeitsfront werde Träger der Aufgabe sein, der Arbeitsdienst solle einen Teil der Arbeit verbilligen. Das Heimstättenamt<sup>16</sup> werde die Planung machen, den Bau betreiben und den Siedler betreuen vor seiner Einsetzung und nachher. Die Siedlungsstelle werde Architekten, Verwaltungsfachleute und Gärtnerfachleute bei sich haben. Auf die[se] Weise würden gegenüber dem bisherigen Verfahren etwa 10 v. H. an der Bausumme eingespart werden.

Der Arbeitsdienst werde die Ausschachtung und die Betonarbeit im Keller übernehmen; dadurch würden weitere 10 v. H. erspart werden.

Die Siedlung solle am Rande der Reichsautobahnen gebaut werden. Große Autobusse sollten es ermöglichen, im Umkreis von etwa 80 km der Großstädte zu siedeln. Dadurch würde sich an den Bauplätzen eine Verbilligung von etwa 7 v. H. ergeben. Durch Anordnung der Bauten (Reihenhäuser), durch Stockwerkhäuser, durch Ausstattung mit Möbeln und Kleintieren und mit fertigen Gärten – Aufgaben, welche die Bauhütten der Arbeitsfront kostenlos übernehmen würden – werde eine weitere Verbilligung von 10 v. H. erzielt werden. Insgesamt sei also eine Verbilligung von 37 v. H. zu erwarten.

Präsident *Schacht* sei bereit, Geld dafür zu geben. Es sollen vorläufig nur einige Probesiedlungen gebaut werden, eine in der Nähe von Berlin, eine im Westen und eine im Süden. Insgesamt wolle aber der Führer 5 Millionen Wohnungen bauen.

Der Führer wolle folgende großen Aufgaben: die Siedlung, die Autobahnen, Fabrikanlegungen, namentlich für Faserstoff und Öle, die öffentlichen Bauten in den Städten.

In der Arbeitsfront sei Herr *Klapper* mit der Vorbereitung der Siedlungspläne beauftragt.

Die Arbeitsfront werde die Bürgschaft für die Hypotheken übernehmen. Mit 60 v. H. Beleihung werde man wohl ausreichen. Die Arbeitsfront werde auch die Eintreibung von Zinsen und Tilgung vom Siedler übernehmen. Insgesamt solle er monatlich 25 RM zahlen. Nach 20 Jahren werde damit die Belastung getilgt sein. Von den monatlichen Tilgungsbeträgen sollten 10 RM dem Staate als Rüstungsbeitrag zufließen.

Etwaige Verluste müßten dafür auf Kosten des Staates gehen.

Staatsrat Dr. *Ley* bittet, daß auch das RAM dieses Programm vorbereite, und zwar in der Richtung, daß die Baupolizeivorschriften und die sonstigen Bauvorschriften für das ganze Reich vereinheitlicht und vereinfacht werden, daß die städtischen Polizeiverwaltungen gebunden werden und sie nicht abändern können, ferner dadurch, daß die öffentlichen Gelder in das Programm einbezogen werden<sup>17</sup>.

[...]

Kr[ohn]

<sup>15</sup> Der priv. Kapitalmarkt war jedoch ebenso ausschließlich für die Kreditbedürfnisse des Reichs eingespannt. Zu den gravierenden Problemen der Wohnungsbaufinanzierung, die jedenfalls nicht mit den von Ley nachfolgend skizzierten Methoden zu lösen waren, vgl. Dok. Nr. 42.

<sup>16</sup> Reichsheimstättenamt der DAF (gegr. 1934) mit der „Gemeinnützigen Heimstätten-Aktiengesellschaft der DAF (Gehag)“.

<sup>17</sup> Nähere Vorstellungen über die Intensivierung des Wohnungsbaus für Industriearbeiter entwickelte die DAF dann in ihrer Denkschrift über das Siedlungswerk des VJP: Dok. Nr. 208.

## **Zitierhinweis**

Nr. 38 Aussprache zwischen Reichsminister Seldte und Reichsorganisationsleiter Ley vom 5. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d038>